



Data da Sessão: 18/09/2019  
Pauta: 73

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0004427-94.2014.4.01.4103/RO**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

**REQUERENTE:** MARIA HELENA OGNIBENI MARTINS

**REQUERIDO:** INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

**RELATÓRIO**

Trata-se de Pedido de Uniformização suscitado pela parte autora em razão de julgado oriundo da Turma Recursal de Rondônia, que negou provimento ao seu recurso inominado, entendendo adequada a sistemática de cálculo da GDAEM para os inativos, nos termos da Lei 11.907/2009, consubstanciada na média dos valores dos últimos 60 (sessenta) meses.

Traz como paradigma julgado da Turma Recursal do Sergipe, que entende que os valores mencionados no dispositivo legal devem ser entendidos como quantidade de pontos e não como sua expressão monetária.

É o relatório.

**VOTO**

A questão posta no presente PEDILEF diz respeito à forma de cálculo da GDAEM para os inativos, no que diz respeito à incorporação desta.

Da análise do recurso em questão verifico que foi demonstrada a divergência jurisprudencial com julgado de Turma Recursal de outra Região, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização, merecendo conhecimento.

Contudo, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: **saber qual o critério de cálculo da GDAEM para fim de incorporação aos proventos de aposentadoria ou às pensões.**

0004427-94.2014.4.01.4103

900000088622 .V3 TVF.TNU© TVF.TNU



**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

---

Documento eletrônico assinado por **TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **900000088622v3** e do código CRC **0cef830a**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

Data e Hora: 20/09/2019, às 11:09:35

---

**0004427-94.2014.4.01.4103**

**900000088622.V3 TVF.TNU© TVF.TNU**



Data da Sessão: 18/09/2019  
Pauta: 73  
(minuta relacionada)

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - [www.cjf.jus.br](http://www.cjf.jus.br) - Email: [turma.uniformi@cjf.jus.br](mailto:turma.uniformi@cjf.jus.br)

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0004427-94.2014.4.01.4103/RO**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

**REQUERENTE:** MARIA HELENA OGNIBENI MARTINS

**REQUERIDO:** INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

**EMENTA**

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ADMINISTRATIVO. GDAEM. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FORMA DE CÁLCULO. AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA CONTROVERTIDO: SABER QUAL O CRITÉRIO DE CÁLCULO DA GDAEM PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU ÀS PENSÕES.

**ACÓRDÃO**

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU, com a seguinte Questão Controvertida: saber qual o critério de cálculo da GDAEM para fins de incorporação aos proventos de aposentadoria ou às pensões.

Brasília, 18 de setembro de 2019.

---

Documento eletrônico assinado por **TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **900000088623v3** e do código CRC **cd8c74b6**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

Data e Hora: 20/09/2019, às 11:09:35

---

0004427-94.2014.4.01.4103

900000088623.V3 TVE.TNU© VCL.TNU